quận Hoàn Kiếm để xử lý theo quy định của pháp luật. Tại cơ quan điều tra, Đ đã thành khẩn khai báo về những hành vi phạm tội của mình và của K, S. Ngày 24/6/2007 Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Đ, Trịnh Đăng K và Hoàng Thọ S về các tội: "cướp giật tài sản" và "gây rối trật tự công cộng". Ngày 25/6/2007, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm đã bắt được Trịnh Đăng K và Hoàng Thọ S khi đang tìm cách chạy chốn khỏi Hà Nội. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm đã quyết định trưng cầu giám định mức độ thương tích và tổn hại sức khỏe đối với anh Thắng. Kết luận giám định cho rằng anh Thắng bị tổn hại sức khỏe, tỷ lệ thương tật tạm thời là 13%.

Ngày 30/6/2007, sau khi có kết luận điều tra, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Đ, Trịnh Đăng K và Hoàng Thọ S về tội: "gây rối trật tự công cộng" theo điểm a, b khoản 2 Điều 245 và tội "cướp giật tài sản" theo điểm a, b, đ và e khoản 2 Điều 136 Bộ luật hình sự năm 1999.

Ngày 10/7/2007, Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Đ 10 năm tù giam (trong đó 04 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng", 06 năm tù về tội "cướp giật tài sản"); bị cáo Trịnh Đăng K 11 năm tù giam (trong đó 04 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng", 07 năm tù về tội "cướp giật tài sản".

1) Anh/ chị có nhận xét gì về bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm tuyên phạt đối với bị cáo Đ và K?

2) Giả sử anh/chị được phân công bào chữa cho bị cáo Đ và K tại phiên toà sơ thẩm, anh/chị phải tiến hành những việc gì trước khi tham gia phiên toà sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án này? Hãy trình bày quan điểm và lập luận bào chữa của anh/ chị tại phiên toà sơ thẩm để bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Đ và K?

Bài B) Công ty TNHH Tân Phú có đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. Công ty cổ phần xây dựng An Bình có đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp. Công ty cổ phần xây dựng An Bình có nhận thầu xây dựng trụ sở Chi nhánh của Công ty TNHH Tân Phú tại đường Thái Hà, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Sau khi bàn giao và đưa vào sử dụng, công trình trụ sở Chi nhánh của Công ty TNHH Tân Phú đã bị hư hỏng, lún nứt nhiều chỗ. Công ty TNHH Tân Phú yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng An Bình sửa chữa và bồi thường thiệt hại. Quá trình hai bên tự giải quyết nhưng không có kết quả. Công ty TNHH Tân Phú đã đến Văn phòng luật sư nhờ tư vấn và bảo vệ quyền lợi cho mình.

1. Là người được cử, anh/ chị sẽ tư vấn cho Công ty TNHH Tân Phú những vấn đề gì?

2. Anh/chị sẽ giúp Công ty TNHH Tân Phú chuẩn bị hồ sơ, làm thủ tục khởi kiện vụ án như thế nào? Anh/chị hãy giúp Công ty TNHH Tân Phú soạn thảo đơn khởi kiện?

(Thí sinh được sử dụng các văn bản pháp luật)